



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
VILLE PROVINCE DE KINSHASA
AUTORITE DE REGULATION ET DE GESTION DE PUBLICITE DE KINSHASA

Kinshasa, le

N/Réf. : /ARGPK/DGA/AF/KLB/06/26

A Madame la Directrice Générale du
Fonds de Promotion Culturelle (FPC)
à Kinshasa/Gombe

Concerne : Transmission du procès-verbal
Réunion FPC/ARGPK

Madame,

Par la présente, je vous prie de trouver
en annexe, pour signature, les deux exemplaires originaux du procès-verbal de la
réunion conjointe tenue avec votre délégation à notre office le 05 juin dernier.

Je vous saurai gré de bien vouloir
accuser réception dudit procès-verbal expédié ce jour et de me retourner un
exemplaire signé.

Je vous en souhaite bonne réception.

Veuillez agréer, Madame la Directrice
Générale, l'expression de mes sentiments distingués.

KABUIKU LUKOKI Bob

Directeur Général Adjoint

KABUIKU LUKOKI Bob
Directeur Général Adjoint en Charge
de l'Administration et Finances

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION CONJOINTE DES EXPERTS DU FONDS DE
PROMOTION CULTURELLE (FPC) ET DE L'AUTORITE DE REGULATION ET DE
GESTION DE LA PUBLICITE DE KINSHASA (ARGPK)**

L'an deux mil vingt-six, le cinquième jour du mois de juin, s'est tenue dans la salle de réunion de l'ARGPK, sise, 12, Comité Urbain, Commune de la Gombe, la réunion conjointe des experts du Fonds de Promotion Culturelle (FPC) et ceux de l'Autorité de Régulation et de Gestion de Publicité de Kinshasa (ARGPK) relative à la clarification sur les compétences en matière de publicité dans la Ville de Kinshasa.

I. Point inscrit à l'ordre du jour :

- *1 seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir, le règlement de la conflictualité due au chevauchement des compétences entre ces deux institutions devant les assujettis.*

II. Etaient présents :

a. FPC :

1. KASEREKA WANGALIMIRE Titi, Directeur de Taxation de la Redevance ;
2. KAPOYA WAMUKUBU JP, Directeur de Coordination des Provinces ;
3. ONOKOKO OKITOMBANE Dieudonné, Directeur d'Etude, Planification et Formation ;
4. MBADU KHONDE Jean, Chef de Service Taxation ;
5. MUTOMBO KALENGA Glody, Chef de Bureau Identification des Redevables

b. ARGPK :

1. KABUIKU LUKOKI Bob, Directeur Général Adjoint en charge de l'Administration et Finances ;
2. MAYIMONA MADIADIA Papy Renzo, Inspecteur Principal;
3. BONGELA LOKONGA Chris, Chef de Division Mobiliers Urbains ;
4. KINSALA NIANGA Daddy, Assistant du Directeur Général Adjoint en charge des Questions Techniques.



III. Formalités et vérifications préalables des missions assignées à ces deux institutions en matière de publicité.

a. EXPOSE DU FPC (Fonds de Promotion Culturelle)

Conformément à l'arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/CA/2012 du 01 février 2012, relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires, il est établi clairement que la redevance ad valorem sur les factures de prestations publicitaires relève exclusivement du FPC. Alors que l'arrêté ministériel n°029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et de modalités de perception de la redevance ad valorem due au FPC fixe le taux à 5%.

Le FPC affirme qu'il n'existe pas de conflit de compétence dès lors que les deux prélèvements reposent sur les assiettes différentes.

La redevance due au Fonds de Promotion Culturelle en matière de publicité est une taxe ad valorem fixée à 5% du montant total hors taxes (HT) des prestations publicitaires. Elle est exigible pour tout espace ou message publicitaire commandé et diffusé en République Démocratique du Congo.

b. EXPOSE DE L'ARGPK (Autorité de Régulation et de Gestion de la Publicité de Kinshasa)

L'ARGPK a pour mission principale de réglementer, assainir et gérer le secteur de la publicité par des autorisations d'implantation et d'affichage des dispositifs publicitaires sur toute l'étendue de la Ville de Kinshasa. A ce titre, elle perçoit la taxe sur l'implantation et affichage des dispositifs publicitaire, les actions promotionnelles et sur la réalisation d'une œuvre publicitaire dont les modalités d'application sont fixées à l'Edit n°0004/2007 du 28 décembre 2007, ainsi qu'à l'Arrêté conjoint n°SC/001/CAB/MIN.PROV/FINECO&IND/2020 du 13 janvier 2020 fixant les taux des taxes relatives à la Publicité dues à la Ville de Kinshasa.

L'ARGPK soutient que toute intervention d'une autre institution dans la perception de cette taxe constitue un empiètement sur les compétences légalement dévolues à la province.

2



IV. Conclusions

Après examen des textes légaux et réglementaires produits par les parties, les participants conviennent que :

1. La taxe sur l'autorisation d'implantation et affichage relève de la compétence de la Province de Kinshasa et est perçue par l'ARGPK conformément à la législation provinciale en vigueur.
2. La redevance ad valorem sur les prestations publicitaires relève de la compétence du FPC conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.
3. Les deux prélèvements sont juridiquement distincts quant à leur nature, leur assiette et leur finalité.
4. Aucun assujetti ne peut être soumis à une double perception portant sur une même matière imposable sous des dénominations différentes.

V. Recommandations :

Après débat contradictoire, consultation des textes légaux et réglementaires qui régissent les deux (2) institutions et pour éviter le chevauchement constaté sur terrain, les deux parties ont convenu ce qui suit :

- Organiser une séance de travail tripartite entre l'ARGPK, le FPC et la SONAS en vue de régler tout contentieux relatif au paiement de la taxe publicitaire.
- Proposer un cadre de concertation entre le FPC et l'ARGPK en vue de persuader les assujettis au paiement de ces deux taxes distinctes.
- Conscientiser et former les agents de ces deux institutions pour la bonne communication auprès des assujettis.
- Installation dans chaque commune des bureaux de perception des taxes et redevances dues à ces deux institutions.
- Vulgariser les nomenclatures des actes et faits générateurs des recettes de ces deux institutions.
- Organiser régulièrement des réunions conjointes entre les deux institutions.

Fait à Kinshasa, le 05 juin 2026 en deux exemplaires originaux.

Pour le FPC

Pour l'ARGPK



KABUIKU LUKOKI Bob
Directeur Général Adjoint en Charge
de l'Administration et Finances